



自動販売機設置契約書

古賀オール株式会社（以下甲という）とサントリービバレッジサービス株式会社（以下乙という）は、サントリー緊急時飲料提供ベンダーの設置及びその営業に関し、下記のとおり契約を締結する。

第1条（総則）

甲は乙が管理するサントリー緊急時飲料提供ベンダー（以下自販機という）を別紙のとおり設置し、乙が当該自販機を使用して乙の取扱う清涼飲料水（以下商品という）を販売することを許可する。

記

施設名：古賀オール株式会社 東京工場
住所：東京都江東区新砂 1-12-17
連絡先：03-3646-5731
台数：1台

第2条（緊急時の使用）

緊急時における自販機の使用については、添付別紙の利用細則に定めるところとする。

第3条（商品販売）

甲は、設置された自販機の保全に協力し、乙は以下のとおり自販機による商品販売業務を行う。また乙は商品搬入その他で甲の通常業務に支障を与えないように努める。

- (1) 自販機の設置・撤去及び保全・補修等の管理
- (2) 自販機で販売する商品の数量、品質管理、自販機への補充、空容器回収
- (3) 自販機内部にある売上代金・釣銭の管理
- (4) 自販機の故障・品切れ等で連絡があった場合の速やかなる対応

第4条（稼働電気代）

自販機での商品販売に必要な電気料は甲の負担とする。

第5条（契約期間）

本契約の有効期間は、2016年12月27日より2019年12月25日までの3年とする。但し期間満了3ヶ月前までに甲乙いずれかより変更または解約の申し入れが無い場合、本契約は1年間自動的に延長され、爾後もまた同様とする。

第6条（販売商品及び販売価格）

乙は、当該自販機で下記基準により販売を行い、乙の商品売上数量に対してのロケフィーはなしとする。（小売価格は消費税を含む）

商品	容量	販売価格	設置許可料 (ロケフィー)	備考
AS缶	350ml	90円	0円	一本あたり
天然水	550ml	90円	0円	一本あたり
瓶・小ペット	170～350ml	90円	0円	一本あたり
小ボトル缶	300ml	130円	0円	一本あたり
ペットボトル	500ml	120円	0円	一本あたり
特保ペットボトル	500ml	170円	0円	一本あたり



第7条（設置協賛）

乙は、甲に対し自販機設置許可の対価として下記の商品を協賛する。

記

協賛内容	協賛数	協賛相当額
GREEN DA・KA・RA 500ml	125 c/s	金 450,000 円

第8条（契約解除）

1. 甲が次の各号の一に該当したとき、乙が本条第1号、第2号および第4号から第6号の一に該当したとき、当該当事者はその相手方に対し負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとし、その相手方は何ら通知催告等の手続を要することなく本契約を解除することができる。
 - (1) 本契約各条項及び甲乙間で締結した契約各条項の一にでも違反したとき
 - (2) 信用状態の悪化または、相手方に対する不正行為等が発生し、相手方が本契約を継続しがたいと判断したとき
 - (3) 自販機1台当たりの年間販売数量が100ケースに満たないとき
 - (4) 暴力団等の反社会的勢力である事が判明したとき（第1条記載の自販機設置先も含む）
 - (5) 暴力団等の反社会的勢力に関与・協力したことが判明したとき
 - (6) 自販機の設置にあたり暴力団等の反社会的勢力が紹介・仲介したことが判明したとき
 - (7) 甲が指示する設置場所が、法令等に違反し又は第三者の権利もしくは周囲の安全を害する等の理由より、自販機の設置に適さないと乙が判断したとき
 - (8) 甲が乙の事前の承諾を得ることなく自販機を移設又は撤去したとき
 - (9) 乙が連絡しても1ヶ月以上、甲と連絡が取れないとき
2. 乙が本条第1項に該当し甲が本契約を解除したときは、甲は乙に対し直ちに自販機を撤去し、設置場所を原状に復するよう請求することができる。
3. 甲が本条第1項に該当し、乙が本契約を解除したときは、甲はただちに自販機の占有を解き、これを乙に返還しなければならない。また甲は違約金として乙より提供された第7条の協賛物品相当額の内、下記に基づき算出される金額を直ちに支払うものとする。

記

（第7条に基づき契約解除日までに甲に対して乙が協賛した物品相当額）
＝（第7条物品相当額 450,000 円×契約期間消化日数/契約期間日数）

第9条（秘密保持）

甲及び乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年間、本契約に関し知りえた相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者（乙の親会社を除く）に開示・漏洩してはならない。

第10条（管轄裁判所）

本契約に関する訴訟事件については、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

第11条（協議事項）

本契約に定めのない事項が発生したときは、その都度甲乙誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。

サ
ン
ト
リ
ー

以上契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。

2016 年 12 月 27 日

甲

乙

東京都江東区新砂1丁目12番17号

東京都新宿区荒木町13番地4

古賀オール株式会社 東京

サントリービバレッジサービス株式会社

常務取締役
統括工場長 織田 紀彦

常務取締役 五味 康友



緊急時飲料提供ベンダー 利用細則

(目的)

1. この緊急時飲料提供ベンダー 利用細則は、設置主の緊急時における飲料水確保の一環としてサントリービバレッジサービス株式会社（以下弊社という）が設置する「緊急時飲料提供ベンダー」の緊急時における利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

1. 「緊急時飲料提供ベンダー」とは、平常時は通常の飲料販売用自動販売機として設置主もしくは弊社の指定業者が一般消費者に清涼飲料水（以下商品という）を販売し、緊急時は以下に定める「緊急使用」ができる、弊社が所有もしくは管理する自動販売機をいう。
2. 「設置主」とは、緊急時飲料提供ベンダーの設置する場所を提供した当該場所を適法に所有もしくは管理する者で、弊社と「緊急時飲料提供ベンダー設置契約書」を取り交わした者をいう。
3. 「緊急時」とは、地震・噴火・津波・台風等の発生により被災地へ向かう交通網が麻痺し水道・電気等のライフラインが絶たれたときを指す。
4. 「緊急使用」とは、緊急時飲料提供ベンダーを緊急時飲料提供鍵で開錠し、ペンドメカに直結したワイヤーを引っ張ることで供給される自動販売機内在庫商品を使用することをいう。なお、弊社は緊急時飲料提供鍵を設置主に貸与し、設置主は本利用細則に基づき、善良なる管理者の注意義務をもって緊急時飲料提供鍵を管理するものとする。

(使用)

1. 設置主は、緊急時に緊急時飲料提供ベンダーを緊急使用することができる。なお、緊急使用については設置主において行うのを原則とするが、設置主の同意があれば誰が作業を行うかを問わない。
2. 設置主は以下の用途にて緊急使用することができる。
 - ・ 緊急時飲料提供ベンダーが設置された建物内に取り残された者、日常生活に支障をきたして同建物に避難してきた被災住民、もしくは同建物に避難してきた旅行者等 災者への飲料水としての提供。
 - ・ 緊急時飲料提供ベンダーが設置された建物内で勤務し、災害復興支援活動もしくは医療救護活動に携わる者への飲料水としての提供。
 - ・ 緊急時飲料提供ベンダーが設置された建物において、国（自衛隊を含む）、県、市町村もしくはボランティアによる防災組織等が組織された場合の、防災組織事務局への飲料水としての提供。
 - ・ 設置主に対して、国、県もしくは市町村からの緊急物資提供依頼があった場合の、設置主の判断により行う国、県、市町村への提供。
 - ・ その他、設置主が弊社に連絡し、弊社承諾のうえで実施する提供。
3. 前条に基づき商品が使用された場合、弊社はこれを無償で提供する。
4. 「緊急時飲料提供鍵式スイッチ」を回した場合、当該スイッチを回してから最長2時間、自動販売機内在庫商品の供給は可能となる。ただし、停電時には、停電後48時間以内に「緊急時飲料提供鍵式スイッチ」を回した場合に限りこの機能での供給は可能となる。
5. 緊急時もしくは災害が発生して通信が途絶える等で設置主に連絡が取れないため、設置主の同意なく緊急時飲料提供ベンダーが緊急使用され商品が使用された場合は、後日その使用内容や使用状況を確認したうえで、設置主と弊社で協議を行いそれぞれの商品費用の負担割合を決定する。
6. 設置主は、緊急時飲料提供ベンダーを緊急使用するかもしくは緊急使用に同意した場合には、遅滞なく弊社もしくは弊社の指定業者に連絡する。

(責任範囲)

1. 本利用細則に基づいて緊急時飲料提供ベンダーが緊急使用された場合、弊社は当然に、設置主、緊急使用した者、その他何人に対しても緊急時飲料提供ベンダーの使用料、修理費用、原状回復費用、損害賠償等、名称を問わず何等の請求も行わない。
2. 緊急時飲料提供ベンダーによる商品提供は十分な数量の飲料水の提供を保証するものではなく、緊急時飲料提供ベンダーに十分な数量の飲料水が収納されていない場合でも、弊社に供給の義務はないことを確認し、設置主は当該事由に基づく損害賠償請求を行うことはできない。
3. 緊急時でないにもかかわらず緊急時飲料提供ベンダーが緊急使用された場合、設置主はその状況を直ちに弊社もしくは弊社の指定業者に連絡し、弊社もしくは弊社の指定業者が当該行為を器物損壊もしくは窃盗事件として警察に被害届の提出もしくは告訴の届出を行うことを承諾するものとする。

以上